

ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej iba „Zmluva“)
medzi:

Názov: Mestské služby mesta Trnava
Sídlo: Trnava, Priemyselná ulica 2681/5
IČO: 00598135
Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Tomašovičová, riaditeľka
Kontaktná osoba: Mgr. Adam Habiňák
Tel.: 0915 991 559, e-mail: adam.habinak@msmt.trnava.sk
E-mail: info@msmt.trnava.sk
(ďalej len „Prenajímateľ“)

a

Meno a priezvisko: Marián Macho
Trvale bytom: XXXXXXXXXXXXX
Rodné číslo: XXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXX
(ďalej len „Nájomca“ a spolu s Prenajímateľom aj ako „zmluvné strany“)
za nasledujúcich podmienok:

Článok I.

Úvodné ustanovenia a predmet nájmu

- Prenajímateľ je na základe Zmluvy o zverení majetku do správy správcom hnutelného majetku vo vlastníctve Mesta Trnava: Mestský bicykel model Žltý bajk vrátane príslušenstva, (ďalej iba „Žltý bajk“ alebo „Predmet nájmu“). Evidenčné číslo Žltého bajku je uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, ktorý je prílohou tejto Zmluvy.
- Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 8 odsek 1 a § 3 ods. 8 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu, ktorý mesto užíva, je Prenajímateľ ako správca majetku mesta oprávnený s majetkom mu zvereným do správy nakladať a je oprávnený ho prenechať zmluvou o nájme iným fyzickým alebo právnickým osobám na užívanie po predchádzajúcom súhlase primátora mesta.
- Nájomca podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že ho Prenajímateľ oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami nájmu Žltých bajkov zverejnenými na bajkujmeste.trnava.sk. (ďalej iba „VOP“).

Článok II.

Predmet zmluvy a účel nájmu

- Prenajímateľ touto Zmluvou prenecháva Nájomcovi na dočasné užívanie Predmet nájmu za účelom vlastnej dopravy, za čo sa Nájomca zaväzuje uhradiť Prenajímateľovi nájomné vo výške dohodnutej v článku IV. tejto Zmluvy
- Podmienky prenechania Predmetu nájmu do užívania Nájomcovi ako aj podmienky jeho užívania sa riadia VOP

Článok III.

Doba nájmu

- Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na jeden rok, odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- Predĺženie doby nájmu a možnosti ukončenia tejto Zmluvy sú upravené vo VOP.

Článok IV.

Nájomné

- Nájomné za užívanie Predmetu nájmu je vo výške 30 eur (slovom: tridsať eur).
- Spôsob úhrady nájomného a lehota jeho splatnosti je upravená vo VOP.

Článok V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti zmluvných strán sú upravené vo VOP.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa spravujú VOP a ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, 2 rovnopisy zostavujú prenajímateľovi a 1 rovnopis ide nájomcovi. Komunikácia medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje prostredníctvom emailu, telefonicky alebo písomne s použitím e-mailových adries, telefónnych čísiel a adries uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany preukázateľne neoznámia zmenu údajov.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou formou, a to formou očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky sporné otázky budú riešené vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, bude spor predložený na rozhodnutie miestne a vecne príslušnému súdu SR.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si Zmluvu prečítali, s jej obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že Zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.

Za prenajímateľa:

Ing. Andrea Tomášovičová
riaditeľka Mestských služieb mesta Trnava

**Mestské služby
mesta Trnava**

Priemyselná 5

950 01 TRNAVA

Za nájomcu:

Marián Macho